

AYUDAS DE ESTADO

Art 3 TFUE	La UE tiene competencia <u>exclusiva</u> para el establecimiento de las normas de la competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior
-------------------	--

Art 107 TFUE	107.1 Establece qué se consideran ayudas estatales (ver + en la Comunicación de la Comisión) y su prohibición con carácter general	<i>Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.</i>
	107.2 Compatibilidad automática "SERÁN" compatible. Se comunicarán a la Comisión	<i>a) las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los productos; b) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional; c) las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania, afectadas por la división de Alemania, en la medida en que sean necesarias para compensar las desventajas económicas que resultan de tal división.</i>
	107.3 Compatibilidad debe ser reconocida "PODRÁN" ser compatibles. Será necesaria autorización de la Comisión	<i>a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, así como el de las regiones contempladas en el artículo 349, habida cuenta de su situación estructural, económica y social; b) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro; c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común; d) las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en la Unión en contra del interés común; e) las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión, tomada a propuesta de la Comisión.</i>

Interpretación de la Comisión del art 107.1 TFUE	Comunicación de la Comisión relativa al <u>concepto de ayuda estatal</u> conforme a lo dispuesto en el artículo 107.1 TFUE	
1. El Bº es una empresa	Independientemente de que tenga o no ánimo de lucro	
2. Otorgamiento por el Eº bajo cualquier forma	En la noción de Eº se incluyen entes subestatales como CCAA. Incluye fondos, renuncia de ingresos, exenciones, Fondos de la UE si es la autoridad nacional la que decide sobre ellos, etc.	
3. Suponen una ventaja a la empresa	Ventaja o beneficio como resultado de la intervención estatal	
4. Favorece de forma selectiva	La medida favorece, otorgando una ventaja a determinadas empresas, categorías de empresas o sectores económicos	
5. Falsea o amenaza falsear la competencia entre EEMM	Afectado a la competencia e intercambios comerciales entre Estados miembros	

Principio general: NOTIFICAR A LA COMISIÓN	108.3 TFUE	vs	108.4 TFUE	Excepción al principio de notificación a la Comisión
La Comisión será informada de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones (art 108.3 TFUE)			La Comisión podrá adoptar reglamentos relativos a las categorías de ayudas públicas sobre las que el Consejo (ver art 109 TFUE) haya determinado (...) que pueden quedar exentas del procedimiento establecido en el art 108.3 (art 108.4 TFUE)	
↓			↓	
REGLAMENTO (UE) 2015/1589 DEL CONSEJO de 13 de julio de 2015 por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del art. 108 del TFUE			REGLAMENTO (UE) 2015/1588 DEL CONSEJO de 13 de julio de 2015 sobre la aplicación de los arts. 107 y 108 del TFUE a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales	
- La Comisión adopta una "decisión" sobre la ayuda notificada - 2 meses, silencio positivo			Art 1. Reg 2015/1588 Exenciones por categorías: La Comisión podrá, mediante reglamentos declarar compatibles con el mercado interior y no sujetas a la obligación de notificación del art 108.3, las siguientes categorías de ayudas: investigación, desarrollo, innovación, protección medioambiente, deportes...	Art 2. Reg 2015/1588 De Minimis: La Comisión podrá, mediante reglamento, declarar que, determinadas ayudas no cumplen todos los criterios señalados en el art 107.1, del TFUE y quedan, por tanto, excluidas del procedimiento de notificación del art 108.3 siempre que NO se supere un determinado importe fijo.
			REGLAMENTO (UE) 651/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado Conocido como Reglamento general de exención por categorías	REGLAMENTO (UE) 1407/2013 DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los arts 107 y 108 del TFUE a las ayudas de minimis: Máximo de 200.000€ como importe de la ayuda que una empresa puede recibir en un período de tres ejercicios fiscales. El importe total de las ayudas de minimis a una empresa que realice por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera no excederá de 100.000€ durante cualquier período de tres ejercicios fiscales . Estas ayudas no podrán utilizarse para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera + REGLAMENTO (UE) N o 360/2012 DE LA COMISIÓN de 25 de abril de 2012 relativo a la aplicación de los arts 107 y 108 del TFUE a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general: Máximo de 500.000€ en un período de tres ejercicios fiscales.
			SE COMUNICAN A LA COMISIÓN PERO NO ESTÁN SUJETAS A SU APROBACIÓN PREVIA	<u>NO</u> REQUIEREN COMUNICACIÓN A LA COMISIÓN

DECRETO 128/2017 , de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas.
Art. 1 Objeto: Regular los procedimientos de notificación y comunicación a la Comisión de los proyectos para el establecimiento, la concesión o la modificación de ayudas públicas
Artículo 3. Obligación de notificar a la Comisión Europea y exenciones 1. Norma general → Todo proyecto de nueva ayuda o de modificación de una existente deberá <u>notificarse</u> previamente a la Comisión Europea para su autorización 2. No estarán sujetos a la obligación de notificación previa → los proyectos de ayudas que se acojan a los reglamentos aprobados por la Comisión Europea, en virtud del Reglamento (UE) 2015/1588. No obstante, será necesaria la <u>comunicación a la Comisión</u> 3. Tampoco estarán sujetos a la obligación de notificación o comunicación → los proyectos de ayudas acogidos a alguno de los reglamentos aprobados o que pueda aprobar la Comisión Europea, en uso de las atribuciones que le concede el Reglamento (UE) 2015/1588 o en la norma que lo sustituya, para regular el denominado régimen de <i>minimis</i> . 4. No será obligatoria la notificación o comunicación → de los proyectos de ayudas que <u>no les sea de aplicación el artículo 107.1</u> , del TFUE.